

Hinweis / Notice

Akte: erbrecht-unternehmernachfolge-testamentsvollstrecker-wuerzburg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Von	Mara Baumann <mara.baumann@privatpost.de>
An	"Dr. Felix Steinbrück" <steinbrueck@steinbrueck-partner.de>
Kopie	Lars König <l.koenig@baumann-praezision.de>
Datum	Tue, 30 Jun 2026 18:27:00 +0200
Betreff	SP/26-309 MB – Banktermin / Unterlagen bis 10.07.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Steinbrück,

Frau Rehm hat heute bestätigt, dass der erste Investitionsabruf akzeptiert ist. Für die Verlängerung der Betriebsmittellinie über den 31. Juli hinaus verlangt sie aber bis 10.07.2026 die endgültige Gesellschafterliste, den Monatsabschluss Mai, eine Erläuterung des Verrechnungskontos und ein Band möglicher Pflichtteilsabflüsse.

Die Liquiditätsreserve im Wochenbericht beträgt 1720000,00 EUR. Die Stahlbestellungen für 26-174 und 26-181 summieren sich bis 20. Juli auf 410000,00 EUR. Lars stellt morgen die Zahlungszeitpunkte und Kundeneingänge gegenüber.

Dr. Lehnert möchte die Bankdarstellung zur Nachlassbeteiligung mitunterzeichnen. Frau Rehm akzeptiert operative Zahlen mit meiner Zeichnung, verlangt aber für Aussagen zur Verwaltung des 72-Prozent-Anteils zusätzlich seine Unterschrift. Bitte prüfen Sie die von der Bank angekündigte Unterschriftenmatrix, sobald sie eingeht.

Tilo hat über Dr. Fricke nochmals erklärt, er stimme keiner abschließenden Unternehmensbewertung zu. Wir haben ihm keine Zahl genannt. Ich möchte das auch im Bankpapier klar als Szenarioband kennzeichnen.

Anhänge:

- Liquiditaet_13_Wochen_v1_4.xlsx
- Mainfranken_Waiver_16_06_2026.pdf
- Aufgabenliste_Bank_30_06_2026.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Mara Baumann

Geschäftsführerin

Baumann Präzision GmbH | Nürnberger Straße 118 | 97076 Würzburg

Telefon 0931 6698-110

Vertraulich – Weitergabe nur nach Abstimmung.

Von	Claudia Rehm <c.rehm@mainfranken-bank.de>
An	Mara Baumann <mara.baumann@privatpost.de>
Kopie	"Dr. Felix Steinbrück" <steinbrueck@steinbrueck-partner.de>, Firmenkunden Betreuung <firmenkunden@mainfranken-bank.de>
Datum	Fri, 03 Jul 2026 10:41:07 +0200
Betreff	Kreditengagement MF-44719 / Unterschriftenmatrix und Unterlagenliste zum 10.07.2026

Sehr geehrte Frau Baumann,

wie am 30.06. telefonisch angekündigt, erhalten Sie anliegend die Unterschriftenmatrix und die abschließende Unterlagenliste für die Entscheidung über die Betriebsmittellinie nach dem 31.07.2026.

Zur Matrix: Operative Erklärungen (Monatsabschluss Mai, Auftragsbestand, Zahlungsplan der Materialbestellungen 26-174 und 26-181, Liquiditätsbericht) zeichnen Sie allein als Geschäftsführerin. Erklärungen, die die Verwaltung des nachlasszugehörigen Geschäftsanteils von 72 Prozent betreffen (Felder 7 bis 11 der Matrix, insbesondere die Darstellung möglicher Pflichtteilsabflüsse als Szenarioband), benötigen zusätzlich die Unterschrift von Herrn Dr. Lehnert. Wir weisen darauf hin, dass die Bank mit dieser Zeichnungsregelung keine Aussage über den Umfang seiner Befugnisse verbindet; die Prüfung Ihrer rechtlichen Berater bleibt unberührt.

Zur Unterlagenliste bis 10.07.2026: Monatsabschluss Mai mit BWA und OP-Liste (Datenraum Version 1.5), Erläuterung des Verrechnungskontos mit Trennung von Reisekosten und Ausschüttungen, endgültige Gesellschafterliste oder ersatzweise eine Stellungnahme der Notarin zum Zeitplan, Szenarioband Pflichtteil mit Liquiditätswirkung. Der Wochenbericht mit der Reserve von 1720000,00 EUR liegt uns vor.

Das Kreditkomitee tagt am 27.07.2026. Unterlagen, die nach dem 20.07.2026 eingehen, können wir für diese Sitzung nicht mehr berücksichtigen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung, in der kommenden Woche allerdings erst ab Mittwoch.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Rehm

Firmenkundenbetreuung

Mainfranken Bank

Anlagen: Unterschriftenmatrix_MF-44719.pdf, Unterlagenliste_final.pdf

gesellschaftsrechtliche_to_dos.csv

csv/gesellschaftsrechtliche_to_dos.csv

Zieldatum	Vorgang	Verantwortlich	Unterlage	Status	Abhängigkeit	Nächste Handlung
06.07.2026	Monatsabschluss Mai an Bank	Lars König	BWA, OP-Liste, Liquidität	teilweise hochgeladen	Bankprüfung	Version 1.5 freigeben
10.07.2026	Verrechnungskonto erläutern	Steuerberatung	Kontoblätter 2024-2026	offen	Nachlasswert	Reisekosten und Ausschüttung trennen
15.07.2026	Drittes Gutachterangebot	Dr. Lehnert	Leistungsbilder	zwei Angebote vorhanden	Unternehmensbewertung	Interessenkonflikte prüfen
17.07.2026	Gesellschafterliste finalisieren	Notarin Küppers	Zeugnis, Protokoll, Satzung	Entwurf vorhanden	Registerstand	Unterschriftenbefugnis dokumentieren
20.07.2026	Materialbestellungen absichern	Mara / Bank	Aufträge 26-174, 26-181	Freigabe teilweise	Produktion August	Zahlungsplan senden
24.07.2026	Auskunft an Tilo	Kanzlei / Dr. Lehnert	Nachlass- und Bewertungsunterlagen	Entwurf	Pflichtteilsverhandlung	Vertraulichkeit finalisieren
27.07.2026	Bankentscheidung vorbereiten	Claudia Rehm	Gesellschafterliste, Liquiditätsband	offen	Linie ab August	Kreditkomitee
31.07.2026	Verwaltungsbericht	Dr. Lehnert	Entscheidungs- und Kostenprotokoll	angekündigt	Transparenz	an Erben versenden
31.07.2026	Betriebsmittellie verlängern	Mainfranken Bank	vollständiges Paket	befristet	Augustlöhne	schriftliche Entscheidung

Tabellenblatt: Nachlass**Position**

GmbH-Anteile 72 Prozent

Wert niedrig EUR

9800000

Wert mittel EUR

12200000

Wert hoch EUR

14600000

Quelle

Vollstreckerbericht / Gutachterangebote

Status

Bewertung offen

Offener PunktPlanung, Kundenkonzentration, Investition

Position

Wohnhaus Höchberg

Wert niedrig EUR

1080000

Wert mittel EUR

1150000

Wert hoch EUR

1220000

Quelle

Ortstermin 09.06.2026

Status

Gutachtenentwurf

Offener PunktSanierungsbedarf

Position

Depot

Wert niedrig EUR

1840000

Wert mittel EUR

1840000

Wert hoch EUR

1840000

Quelle

Bankbestätigung

Status

bestätigt

Offener Punkt

Stichtagskurse abgelegt

Position

Verrechnungskonto GmbH

Wert niedrig EUR

128000

Wert mittel EUR

218400

Wert hoch EUR

308400

Quelle

Kontoblätter

Status

Abstimmung offen

Offener Punkt

Reisekosten und Ausschüttung

Position

Weitere Aktiva

Wert niedrig EUR

310000

Wert mittel EUR

390000

Wert hoch EUR

470000

Quelle

Inventar

Status

teilweise

Offener Punkt

Oldtimer und Bank

Position

Nachlassverbindlichkeiten

Wert niedrig EUR

-540000

Wert mittel EUR

-486000

Wert hoch EUR

-430000

Quelle

Steuer und Darlehen

Status

teilweise

Offener Punkt

Bescheide

Tabellenblatt: Pflichtteil Szenarien

Szenario	Reinnachlass EUR	Quote Tilo	Rechnerischer Betrag EUR	Liquiditätsannahme	Kein Anerkenntnis
niedrig		0.25		Stundung 36 Monate offen	Arbeitswert
mittel		0.25		Teilzahlung nach Bewertung	Arbeitswert
hoch		0.25		externe Finanzierung nötig	Arbeitswert

Tabellenblatt: Bank Liquidität

Woche	Anfangsbestand EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Endbestand EUR	Mindestreserv e EUR	Quelle
29.06.-05.07.	1720000	1380000	-1210000		1500000	Controlling v1.4
06.07.-12.07.		910000	-990000		1500000	Auftragseingang
13.07.-19.07.		740000	-1180000		1500000	Material und Löhne
20.07.-26.07.		1620000	-1080000		1500000	Kundenzahlungen

Mara Baumann

Steinbachtal 32 | 97082 Würzburg
Rechtsanwaltskanzlei

Nachlass Baumann

Aktenzeichen SP/26-309 MB

PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG

Mara Baumann

Steinbachtal 32 | 97082 Würzburg

Kanzlei Steinbrück Partnerschaft

Datum: 05.05.2026 | Zeichen: Persönliche Erklärung

Erklärung zur Unternehmensnachfolge meines Vaters

Ich bin seit 2017 Geschäftsführerin und seit 2019 mit 18 Prozent an der Baumann Präzision GmbH beteiligt. Die folgenden Angaben beruhen auf meiner Tätigkeit, Gesprächen mit meinem Vater und den mir zugänglichen Unternehmensunterlagen.

1. Nachfolgeplanung

Mein Vater wollte, dass das Unternehmen mindestens zehn Jahre in Familienhand bleibt. Dr. Lehnert sollte nach seiner Aussage Verkäufe verhindern und zwischen Tilo und mir vermitteln, nicht das Tagesgeschäft führen. In Besprechungen im November 2022 und Januar 2024 sagte mein Vater, operative Investitionen sollten weiterhin von der Geschäftsführung entschieden werden. Eine schriftliche Nebenabrede kenne ich nicht.

2. Verhältnis zu Tilo

Tilo schied 2018 aus dem Unternehmen aus und verkaufte einen Teil seiner Anteile an meinen Vater. Er blieb mit 10 Prozent beteiligt. Seit dem Erbfall wirft er mir vor, mein Geschäftsführergehalt sei zu hoch und die geplante Fertigungslinie diene meiner persönlichen Expansion. Tatsächlich wurde die Investition bereits im Wirtschaftsplan 2025 beschlossen; die Finanzierung ist aber noch nicht vollzogen.

3. Bank und Lieferanten

Die Mainfranken Bank hat die Betriebsmittellinie nicht vollständig gesperrt, aber nur bis 31. Juli bestätigt. Zwei Lieferanten verlangen kürzere Zahlungsziele. Für Juni werden rund 2,1 Millionen Euro Löhne, Material und Steuern fällig. Ein unklarer Pflichtteilsbetrag darf nicht aus der laufenden Liquidität versprochen werden.

4. Vermögensangaben

Zum privaten Nachlass gehören das Wohnhaus in Höchberg, ein Wertpapierdepot und zwei Oldtimer. Mein Vater hatte außerdem ein Verrechnungskonto bei der GmbH. Ob der Saldo Forderung oder Verbindlichkeit ist, hängt von noch nicht verbuchten Reisekosten und einer Gewinnausschüttung ab. Ich wünsche eine offene Prüfung und keine Beschönigung.

Würzburg, 5. Mai 2026 Mara Baumann

5. Ergänzende Unternehmensdaten

Mara übergab den Auftragseingang zum 30.04.2026, eine Liste der zehn größten Kunden und die Investitionsfreigabe vom 14.12.2025. Der Großkunde AeroMotion macht 24 Prozent des Umsatzes aus; kein Kunde überschreitet 30 Prozent. Zwei Stahlbestellungen müssen bis 20.07.2026 bezahlt werden.

Mara Baumann

Steinbachtal 32 | 97082 Würzburg
Rechtsanwaltskanzlei

Nachlass Baumann

Aktenzeichen SP/26-309 MB

Zum Verrechnungskonto ihres Vaters liegen Buchungen über Reisekosten, Gewinnausschüttung und ein privates Darlehen vor. Mara verlangt, jede Buchung einzeln zuzuordnen, bevor der Saldo als Forderung des Nachlasses verwendet wird.

ANWALTSSCHREIBEN

Rechtsanwälte Fricke & Albus

Erbrecht | Domstraße 18 | 97070 Würzburg

Kanzlei Steinbrück Partnerschaft

Datum: 08.05.2026 | Zeichen: FA/26-122 TB

Nachlass Heinrich Baumann - Pflichtteil und Unternehmenswert

Sehr geehrter Herr Kollege Steinbrück, wir vertreten Herrn Tilo Baumann. Unser Mandant verlangt keine Zerschlagung des Familienunternehmens. Er wird aber weder eine intransparente Bewertung noch eine einseitige Verlagerung von Risiken auf seinen Pflichtteil hinnehmen.

1. Auskunft

Erforderlich sind ein notarielles Nachlassverzeichnis, Konto- und Depotauskünfte, Verträge über lebzeitige Zuwendungen, das Verrechnungskonto des Erblassers sowie sämtliche Bewertungsunterlagen zu den GmbH-Anteilen. Die bisher übersandte interne Unternehmensplanung ist weder vollständig noch unabhängig.

2. Unternehmensbewertung

Unser Mandant verlangt eine Bewertung zum Todestag, die Ertragslage, Auftragsbestand, nicht betriebsnotwendiges Vermögen, Gesellschafterdarlehen und Geschäftsführervergütungen nachvollziehbar berücksichtigt. Die geplante Fertigungslinie darf nicht ohne Prüfung als wertmindernde Verpflichtung behandelt werden. Synergien eines hypothetischen Erwerbers und satzungsmäßige Abfindungsregeln sind getrennt auszuweisen.

3. Testamentsvollstreckung

Die Reichweite der Testamentsvollstreckung ist anhand der Verfügung von Todes wegen, der Satzung und des Vollstreckerzeugnisses zu klären. Unser Mandant widerspricht einer Darstellung, nach der die Geschäftsführung ohne Kontrolle über sämtliche Gesellschafterrechte verfügen könnte. Zugleich wird nicht behauptet, Dr. Lehnert dürfe das operative Geschäft führen.

4. Vergleich

Nach Vorlage der Auskünfte ist unser Mandant bereit, Stundung, Ratenzahlung und Sicherheiten zu verhandeln. Voraussetzung sind ein unabhängiger Gutachter, eine belastbare Liquiditätsplanung und eine Gleichbehandlung mit sonstigen Entnahmen oder Ausschüttungen an Familienmitglieder.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Dr. Nils Fricke Rechtsanwalt

5. Konkretisierte Auskunftspunkte

Dr. Fricke fordert zusätzlich die Protokolle der Beiratssitzungen 2024 und 2025, den Auftragseingang per 11.04.2026, die Investitionsrechnung zur Fertigungslinie und die Verträge über Maras Geschäftsführergehalt. Er bietet eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit einem gesicherten Datenraum an.

Tilo erklärte über seinen Anwalt, dass eine Stundung oder Ratenzahlung nur nach belastbarer Liquiditätsplanung verhandelt werde. Eine bestimmte Unternehmensbewertung oder Pflichtteilshöhe wurde nicht anerkannt.

NOTARIELLES TESTAMENT

Notariat am Residenzplatz

Dr. Eva Küppers, Notarin | Residenzplatz 6 | 97070 Würzburg

Ausfertigung für das Amtsgericht Würzburg - Nachlassgericht

Datum: 19.09.2022 | Zeichen: UR 714/2022 K

Testament des Heinrich Baumann

Vor mir erschien Heinrich Baumann, geboren am 3. März 1954, verwitwet, wohnhaft in Höchberg. Der Erschienene erklärte nach Belehrung und bei nach meinem Eindruck uneingeschränkter Geschäftsfähigkeit seinen letzten Willen:

1. Erbeinsetzung

Zu meinen Erben setze ich meine Tochter Mara Baumann zu 70 Prozent und die Baumann-Stiftung zu 30 Prozent ein. Mein Sohn Tilo Baumann wird nicht Erbe. Er soll erhalten, was ihm zwingend zusteht; darüber hinaus ordne ich kein Vermächtnis an.

2. Unternehmen

Meine Geschäftsanteile an der Baumann Präzision GmbH sollen in der Familie gebunden bleiben. Die Erben sind beschwert, die Anteile während der Dauer der nachstehend angeordneten Testamentsvollstreckung nicht zu veräußern, soweit nicht eine Bestandsgefährdung des Unternehmens und eine Zustimmung des Testamentsvollstreckers vorliegen. Gesellschaftsvertragliche Beschränkungen bleiben unberührt.

3. Testamentsvollstreckung

Ich ordne für meine Geschäftsanteile eine Verwaltungsvollstreckung für zehn Jahre ab meinem Tod an. Zum Testamentsvollstrecker bestimme ich Rechtsanwalt Dr. Fedor Lehnert. Er übt die Gesellschafterrechte aus den seiner Verwaltung unterliegenden Anteilen aus, überwacht die Einhaltung der Nachfolgeziele und kann zur Sicherung der Unternehmensfortführung mit Kreditgebern verhandeln. Die Geschäftsführung der GmbH bleibt den bestellten Geschäftsführern vorbehalten.

4. Leitlinien und Konflikte

Der Testamentsvollstrecker soll Investitionen, Ausschüttungen und Finanzierungen am Bestand des Unternehmens, an den Interessen der Belegschaft und an einer angemessenen Versorgung der Erben ausrichten. Er soll Mara vor wesentlichen Stimmabgaben anhören. Bei einem Interessenkonflikt ist fachkundiger Rat einzuholen und die Entscheidung zu dokumentieren.

5. Ersatzbestimmung

Kann oder will Dr. Lehnert das Amt nicht führen, ersuche ich die Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt, eine wirtschaftlich erfahrene Person als Ersatz vorzuschlagen; die Bestellung obliegt dem Nachlassgericht.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. gez. Heinrich Baumann | gez. Dr. Eva Küppers, Notarin

6. Verwahr- und Eröffnungsvermerk

Das notarielle Testament wurde am 19.09.2022 unter Verwahrungsbuch-Nr. 7 IV 418/22 hinterlegt. Nach dem Tod am 11.04.2026 wurde es am 15.04.2026 eröffnet. Ausfertigungen gingen an Mara, die Baumann-Stiftung, Tilo und Dr. Lehnert.

Die Urkunde enthält keine bezifferte Pflichtteilsstundung, keine Bewertungsklausel und keine konkrete Bankvollmacht. Solche Fragen sind daher nicht in den Testamentstext hineinzulesen, sondern anhand anderer Grundlagen zu prüfen.

BANKSCHREIBEN

Mainfranken Bank AG

Firmenkunden Restrukturierung | Marktplatz 11 | 97070 Würzburg

Baumann Präzision GmbH, z. Hd. Mara Baumann

Datum: 22.04.2026 | Zeichen: MF-44719 / Kreditlinie

Fortführung Kreditengagement nach Tod des Mehrheitsgesellschafters

Sehr geehrte Frau Baumann, wir bestätigen die Fortführung der Betriebsmittellinie von 2.400.000 Euro bis einschließlich 31. Juli 2026. Diese Zwischenbestätigung stellt keinen Verzicht auf Rechte aus dem Kreditvertrag dar.

1. Auslösendes Ereignis

Der Tod des Mehrheitsgesellschafters und die angeordnete Testamentsvollstreckung lösen die Informations- und Zustimmungsklausel 12.4 des Kreditvertrags aus. Eine automatische Fälligstellung ist damit nicht erklärt. Für eine dauerhafte Fortführung benötigen wir eine eindeutige Darstellung der Beteiligungs-, Stimmrechts- und Vertretungslage.

2. Benötigte Unterlagen

Erforderlich sind Eröffnungsniederschrift und Testament, Annahmeerklärung und Testamentsvollstreckerzeugnis, aktuelle Gesellschafterliste, Satzung, Beschluss über Geschäftsführungsbefugnisse, Fortführungsplanung bis Dezember 2027, Liquiditätsvorschau auf Wochenbasis für 13 Wochen sowie eine Bandbreite der Pflichtteilsbelastung.

3. Zwischenauflagen

Bis zur abschließenden Entscheidung dürfen ohne unsere vorherige Zustimmung keine Ausschüttungen, Gesellschafterdarlehen, Sicherheiten zugunsten Dritter oder Zahlungen auf Pflichtteilsforderungen über insgesamt 100.000 Euro vorgenommen werden. Der gewöhnliche Geschäftsbetrieb und bereits freigegebene Investitionsvorbereitungen bleiben möglich.

4. Termin

Wir schlagen eine gemeinsame Besprechung mit Geschäftsführung, Testamentsvollstrecker, steuerlicher Beratung und Rechtsbeistand am 12. Mai 2026 vor. Bitte übersenden Sie die Kernunterlagen bis 6. Mai über den gesicherten Datenraum.

Mit freundlichen Grüßen Mainfranken Bank AG Claudia Rehm, Direktorin Firmenkunden | Martin Zahn, Kreditanalyse

5. Ansprechpartner und Datenraum

Federführend sind Claudia Rehm, Direktorin Firmenkunden, Durchwahl 0931 7704-221, und Martin Zahn, Kreditanalyse, Durchwahl 0931 7704-239. Der Datenraum MF-44719 wurde am 24.04.2026 freigeschaltet; jede hochgeladene Version erhält Zeitstempel und Freigabestatus.

Die Bank verlangt keine inhaltliche Anerkennung von Tilos Forderung. Sie erwartet ein transparentes Band möglicher Liquiditätsbelastung und eine Darstellung der verfügbaren Sicherheiten.

SATZUNGS-AUSZUG

Baumann Präzision GmbH
Sitz Würzburg | HRB 10482 | Stammkapital 1.000.000 EUR

Gesellschafter und Notariat

Datum: 10.01.2024 | Zeichen: Satzung Stand 10.01.2024

Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag

Der Auszug gibt die für Tod, Übertragung und Stimmrechtsausübung maßgeblichen Regelungen der zuletzt zum Handelsregister eingereichten Satzung wieder.

1. Geschäftsanteile

Gesellschafter	Geschäftsanteile	Nennbetrag	Quote
Heinrich Baumann	Nr. 1-72	720.000 EUR	72 %
Mara Baumann	Nr. 73-90	180.000 EUR	18 %
Tilo Baumann	Nr. 91-100	100.000 EUR	10 %

2. Verfügung und Vinkulierung

Die Abtretung, Verpfändung oder sonstige Verfügung über Geschäftsanteile bedarf eines Gesellschafterbeschlusses mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der betroffene Gesellschafter ist stimmberechtigt, soweit zwingendes Recht nicht entgegensteht. Verfügungen von Todes wegen werden hierdurch nicht ausgeschlossen; der Erwerber muss sich jedoch den nachfolgenden Regelungen unterwerfen.

3. Tod eines Gesellschafters

Geht ein Anteil auf mehrere Rechtsnachfolger über, können sie Gesellschafterrechte nur durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. Die Gesellschaft kann binnen zwölf Monaten die Einziehung oder Abtretung an einen Mitgesellschafter verlangen, wenn kein Abkömmling, Ehegatte oder eine vom Erblasser errichtete Stiftung Rechtsnachfolger ist. Rechte eines Testamentsvollstreckers richten sich nach Gesetz, Verfügung von Todes wegen und der nachgewiesenen Amtsstellung.

4. Abfindung

Bei Einziehung ist der anteilige Unternehmenswert nach Ertragswertgrundsätzen maßgeblich. Nicht betriebsnotwendiges Vermögen wird gesondert berücksichtigt. Die Zahlung erfolgt in fünf gleichen Jahresraten; der offene Betrag wird mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst. Eine Anpassung ist vorgesehen, wenn die Regelung im Einzelfall zu einem evident unangemessenen Ergebnis führt.

Würzburg, 10. Januar 2024 gez. Dr. Eva Küppers, Notarin - beglaubigte Abschrift

5. Register- und Beschlussstand

Die Gesellschafterliste zum 11.04.2026 weist Heinrich mit 72 Prozent, Mara mit 18 Prozent und Tilo mit 10 Prozent aus. Nachlassanteile werden bis zur abgestimmten neuen Liste als eigener Block geführt. Der Notar verlangt Testament, Eröffnungsniederschrift und Testamentsvollstreckerzeugnis im Original oder als beglaubigte Abschrift.

Die Satzung enthält keine automatische Geschäftsführungsbefugnis des Testamentsvollstreckers. Umgekehrt sagt die operative Stellung Maras nicht allein, wer Gesellschafterrechte aus dem Nachlassanteil ausübt.

BANKFREIGABE**Mainfranken Bank AG**

Firmenkunden Restrukturierung | Marktplatz 11 | 97070 Würzburg

Baumann Präzision GmbH und Dr. Fedor Lehnert

Datum: 16.06.2026 | Zeichen: MF-44719 / Waiver 1

Befristete Zustimmung zur Investitionsfinanzierung

Nach Prüfung der bis 12. Juni vorgelegten Unterlagen stimmt die Bank der ersten Auszahlung aus dem Investitionsdarlehen bis zu 1.200.000 Euro zu. Die Zustimmung ist auf diesen Abruf begrenzt und mit den nachstehenden Bedingungen verbunden.

1. Nachweise

Vor Auszahlung sind die aktuelle Gesellschafterliste, das Testamentsvollstreckerzeugnis und der protokollierte Gesellschafterbeschluss vom 18. Mai vorzulegen. Geschäftsführung und Testamentsvollstrecker bestätigen jeweils innerhalb ihrer Zuständigkeit, dass der Abruf dem genehmigten Investitionsplan entspricht.

2. Finanzkennzahlen

Kennzahl	Schwelle	Berichtszeitpunkt
Liquiditätsreserve	mindestens 1.500.000 EUR	wöchentlich bis 30.09.2026
Nettofinanzverschuldung / EBITDA	höchstens 3,5	quartalsweise
Ausschüttungen	0 EUR ohne Zustimmung	bis endgültige Freigabe
Pflichtteilszahlungen	höchstens 100.000 EUR kumuliert	bis Finanzierungsvereinbarung

3. Vorbehalte

Die Bank bewertet weder die Erbquote noch die Reichweite der Testamentsvollstreckung abschließend. Die Freigabe beruht auf den vorgelegten Nachweisen und gilt nicht für spätere Änderungen. Unrichtige oder unvollständige Angaben sind unverzüglich zu berichtigen.

Mainfranken Bank AG Claudia Rehm | Martin Zahn

4. Auszahlung und Berichtspflichten

Die erste Tranche von 1180000,00 EUR wurde am 22.06.2026 an den Maschinenlieferanten ausgezahlt. Die verbleibenden 20000,00 EUR der Freigabe sind für Abnahme- und Transportkosten reserviert. Wöchentliche Liquiditätsberichte gehen jeweils montags bis 12:00 Uhr an Claudia Rehm.

Die Bank bestätigte am 29.06.2026 eine Liquiditätsreserve von 1720000,00 EUR. Der Covenant ist damit an diesem Berichtstag eingehalten; die Aussage gilt nicht automatisch für spätere Wochen.

Dr. Fedor Lehnert

Testamentsvollstrecker im Nachlass Heinrich Baumann | Hofstraße 3 | 97070 Würzburg

Mara Baumann, Baumann-Stiftung und Tilo Baumann über Bevollmächtigte

Datum: 31.05.2026 | Zeichen: TV 11/2026

Bericht über den Stand der Verwaltung

Der Bericht dokumentiert den Stand zum 31. Mai 2026. Er enthält keine abschließende Feststellung von Erb-, Pflichtteils- oder Bewertungsansprüchen.

1. Amtsannahme und Sicherung

Das Amt wurde am 18. April angenommen; das Zeugnis wurde am 27. Mai erteilt. Originaltestament, Gesellschafterunterlagen und Zugang zum digitalen Beteiligungsregister sind gesichert. Für Bank- und Registererklärungen wird jeweils geprüft, ob eine Erklärung des Testamentsvollstreckers, der Erben, der Geschäftsführung oder mehrerer Stellen erforderlich ist.

2. Unternehmensbeteiligung

Die zum Nachlass gehörenden 72 Prozent werden getrennt vom Eigenanteil Maras und vom Anteil Tilos geführt. In der Gesellschafterversammlung vom 18. Mai wurde der Investitionsplan mit 82 Prozent der Stimmen bestätigt. Tilo stimmte gegen den Finanzierungsbeschluss und verlangte Protokollberichtigung zu zwei Wortbeiträgen.

3. Nachlass und Pflichtteil

Position	Vorläufiger Wert	Status
GmbH-Anteile 72 %	Bandbreite 9,8-14,6 Mio. EUR	Gutachterauswahl läuft
Wohnhaus Höchberg	1,15 Mio. EUR	Ortstermin 09.06.2026
Depot	1,84 Mio. EUR	Bankbestätigung liegt vor
Verrechnungskonto GmbH	plus 218.400 EUR	Jahresabschlussbuchungen offen
Nachlassverbindlichkeiten	rund 486.000 EUR	Steuer und Darlehen zu prüfen

4. Entscheidungen und Konflikte

Für die Beauftragung des Unternehmensgutachters werden drei Angebote eingeholt. Eine von Mara vorgeschlagene Beratungsgesellschaft wird wegen früherer Tätigkeit für die GmbH nur berücksichtigt, wenn alle Beteiligten den Interessenkonflikt nach vollständiger Offenlegung akzeptieren. Zahlungen auf Pflichtteilsforderungen erfolgen vorerst nicht; ein verjährungsbezogener Stillstand wird anwaltlich geprüft.

5. Nächste Fristen

Bis 15. Juni soll die Gesellschafterliste eingereicht werden. Bis 30. Juni werden die privaten Nachlasswerte vervollständigt. Der Unternehmensgutachter soll bis 10. Juli beauftragt sein. Ein weiterer Bericht folgt zum 31. Juli oder früher bei wesentlicher Änderung der Bankfinanzierung.

Dr. Fedor Lehnert Testamentsvollstrecker

6. Beleg- und Kontenverzeichnis

Dr. Lehnert führt ein separates Anderkonto für liquide Nachlassmittel. Unternehmensgelder werden nicht darüber geleitet. Der Bericht nennt zu jeder Maßnahme Datum, Entscheidungsgrundlage, Beteiligte und gegebenenfalls einen Interessenkonflikt.

Das Verrechnungskonto von 218400,00 EUR bleibt als vorläufige Forderung geführt. Reisekosten von 18400,00 EUR und eine Ausschüttungsbuchung von 72000,00 EUR sind noch nicht abschließend abgestimmt.

Beleg	Datum	Ablage
Vollstreckerzeugnis	27.05.2026	TV-1
Versammlungsprotokoll	18.05.2026	G-4
Bankfreigabe	16.06.2026	B-7
Gesellschafterliste	15.06.2026	R-3
Liquiditätsbericht	29.06.2026	L-5

Niederschrift der Gesellschafterversammlung

Gesellschaft	Baumann Präzision GmbH, HRB 10482
Termin	18.05.2026, 10:05 bis 12:18 Uhr
Ort	Werk 1, Besprechungsraum Main, Würzburg
Protokoll	Notarin Dr. Eva Küppers; interne Mitschrift Lena Brück

1. Teilnehmer und Vertretung

Anwesend waren Mara Baumann für ihren Eigenanteil, Tilo Baumann, Dr. Fedor Lehnert unter Hinweis auf seine Amtsannahme sowie Geschäftsführer Tobias Kern. Dr. Lehnert legte Testament, Eröffnungsniederschrift und Annahmeerklärung vor; das Vollstreckerzeugnis war beantragt, aber noch nicht erteilt. Tilo widersprach einer vorbehaltlosen Anerkennung der Stimmrechtslage.

2. Tagesordnung

TOP	Gegenstand	Ergebnis	Vorbehalt
1	Feststellung Anwesenheit	Protokolliert	Vertretung Nachlassanteil streitig
2	Investitionsplan Fertigungslinie	82 Prozent Zustimmung	Tilo widerspricht
3	Abruf Investitionsdarlehen	82 Prozent Zustimmung	Bankbedingungen
4	Ausschüttungssperre	einstimmig befristet	bis Bankfreigabe
5	Unternehmensgutachter	drei Angebote einholen	keine Auswahl

3. Wortbeiträge

Tilo verlangte, im Protokoll festzuhalten, dass seine Zustimmung zur Fortführung des Betriebs keine Anerkennung der internen Planung oder eines Unternehmenswerts sei. Mara erklärte, die Fertigungslinie sei bereits im Wirtschaftsplan 2025 beschlossen und für die Aufträge 26-174 und 26-181 erforderlich.

Dr. Lehnert erklärte, er gebe Stimmen nur für den seiner Verwaltung unterliegenden Anteil ab und greife nicht in die operative Geschäftsführung ein. Die Notarin nahm keine abschließende rechtliche Bewertung seiner Befugnisse vor.

4. Anlagen und Unterschriften

Anlagen: Einladung, Teilnehmerliste, Investitionsvorlage, Bankbrief, Abstimmungsliste. Tilo beantragte am 20.05.2026 zwei Protokollergänzungen; diese sind als Nachtrag beigelegt.

Würzburg, 18.05.2026

Dr. Eva Küppers, Notarin

Mara Baumann

Tilo Baumann

Dr. Fedor Lehnert

Telefonnotiz – Mainfranken Bank

Gespräch	30.06.2026, 11:47 bis 12:19 Uhr
Teilnehmer	Claudia Rehm, Dr. Felix Steinbrück
Hinzugezogen	Mara Baumann ab 12:02 Uhr
Aktenzeichen	SP/26-309 MB

1. Bankstand

Frau Rehm bestätigte den Eingang des Wochenreports vom 29.06.2026. Die Liquiditätsreserve betrage danach 1720000,00 EUR. Die Bank sehe den ersten Investitionsabruf als ordnungsgemäß dokumentiert. Für eine Fortführung der Betriebsmittellinie nach dem 31.07.2026 fehlten noch die endgültige Gesellschafterliste und eine abgestimmte Bandbreite möglicher Pflichtteilsabflüsse.

2. Unterlagen

Bis 10.07.2026 werden Monatsabschluss Mai, Auftragseingang, Materialbestellungen über 250000,00 EUR und eine Darstellung des Verrechnungskontos erwartet. Die Bank verlangt keine vertraulichen Gutachtenentwürfe, sondern Annahmen und Liquiditätswirkung in Szenarien.

3. Zeichnung

Frau Rehm akzeptiert operative Zahlen mit Zeichnung der Geschäftsführung. Erklärungen zur Verwaltung des Nachlassanteils sollen zusätzlich von Dr. Lehnert unterzeichnet werden, ohne dass die Bank damit seine umfassende Befugnis anerkennt. Mara bat um eine schriftliche Liste dieser Unterschriftsfelder.

4. Verfügung

Gesprächsnotiz an Mara und Lars König; keine Weitergabe an Tilo ohne Freigabe. Bank soll schriftliche Unterlagenliste übersenden. Wiedervorlage 02.07.2026, 09:00 Uhr.

Fristenkalender, Banktermine und Postausgang

Stand	02.07.2026, 17:20 Uhr
Kalenderführung	Rechtsanwaltsfachangestellte Lena Brück
Kontrolle	Dr. Felix Steinbrück

1. Fristen und Termine

Datum	Vorgang	Vorfrist	Verantwortlich	Status
06.07.2026	Unterlagen Bank MF-44719	03.07.2026	Mara / Lars	teilweise hochgeladen
10.07.2026	Ergänzungen Monatsabschluss	07.07.2026	Controlling	offen
15.07.2026	Gutachterangebote	10.07.2026	Dr. Lehnert	zwei von drei
24.07.2026	Stellungnahme Tilo Auskunft	17.07.2026	Kanzlei	Entwurf
31.07.2026	Betriebsmittellinie	24.07.2026	Bank	Entscheidung offen
31.07.2026	Verwaltungsbericht	24.07.2026	Dr. Lehnert	angekündigt

2. Postausgang

Zeit	Empfänger	Dokument	Kanal	Nachweis
20.05.2026, 15:32	Dr. Lehnert	Befugnis- und Berichtsschreiben	beA	Eingang 15:35
12.06.2026, 11:05	Mainfranken Bank	Freigabepaket	Datenraum	Version 1.4
18.06.2026, 09:44	Fricke & Albus	Zwischenantwort Auskunft	beA	Eingang bestätigt
30.06.2026, 16:15	Mara	Banknotiz und Aufgaben	Mandantenportal	Abruf 16:28

3. Aktenlogik

Bank-, Gesellschafts-, Vollstrecker- und Pflichtteilsvorgänge erhalten getrennte Unterordner. Dokumente werden nur mit Freigabestatus final in den Datenraum gestellt. Ein intern gerechnetes Pflichtteilsband ist nicht als Anerkenntnis zu bezeichnen.

Telefonvermerk – Notarin Küppers, Gesellschafterliste

Aktenzeichen SP/26-309 MB · Vermerk vom 06.07.2026, gefertigt von Rechtsanwaltsfachangestellter Lena Brück nach Diktat von Dr. Felix Steinbrück

Gespräch am 06.07.2026, 14:05 bis 14:31 Uhr, mit Notarin Küppers, Würzburg. Anlass: Zieltermin 17.07.2026 für die Finalisierung der Gesellschafterliste (Vollzugsliste, Zeile 4) und die Anfrage der Mainfranken Bank vom 03.07.2026.

1 Stand bei der Notarin

Die Notarin bestätigte, dass der Entwurf der Gesellschafterliste seit dem 18.06.2026 vorliegt. Für die Einreichung zum Registergericht fehlen ihr zwei Unterlagen: das Testamentsvollstreckerzeugnis in Ausfertigung, das Dr. Lehnert nach ihrer Kenntnis beim Nachlassgericht bereits beantragt hat, sowie die von der Gesellschafterversammlung vom 18. Mai in Bezug genommene Protokollergänzung zur Vertretung des nachlasszugehörigen Anteils. Ohne das Zeugnis werde sie eine Liste, die den 72-Prozent-Anteil unter Verwaltung des Testamentsvollstreckers ausweist, nicht bescheinigen.

2 Zeitplan

Nach Auskunft der Geschäftsstelle des Nachlassgerichts sei mit der Ausfertigung des Zeugnisses in zwei bis drei Wochen zu rechnen; ein fester Termin wurde nicht genannt. Die Notarin hält den 17.07.2026 deshalb nur für erreichbar, wenn das Zeugnis bis zum 14.07.2026 eingeht. Für die Bank kann sie auf Wunsch eine kurze schriftliche Stellungnahme zum Verfahrensstand und zum erwarteten Zeitfenster abgeben; sie bat hierfür um ein Anschreiben mit Entbindung von der Verschwiegenheit durch die Beteiligten.

3 Weiteres Vorgehen

Dr. Lehnert wird gebeten, den Bearbeitungsstand des Zeugnisantrags beim Nachlassgericht zu erfragen. Frau Baumann erhält den Vermerk über das Mandantenportal. Die Stellungnahme der Notarin für die Bank wird vorsorglich angefordert, damit die Unterlagenliste zum 10.07.2026 bedient werden kann. Wiedervorlage: 09.07.2026, 09:00 Uhr.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

satzung_nachfolgeklausel_auszug.pdf

pdfs/satzung_nachfolgeklausel_auszug.pdf

Beglaubigter Satzungsauszug

Stand: 10.01.2024

Ausfertigung: 14.05.2026

Notariat: Dr. Eva Küppers, UR 44/2024

Empfänger: Mainfranken Bank AG

1. Geschäftsanteile

Das Stammkapital beträgt 1000000,00 EUR. Die zuletzt eingereichte Gesellschafterliste weist Heinrich Baumann mit 720000,00 EUR, Mara Baumann mit 180000,00 EUR und Tilo Baumann mit 100000,00 EUR aus.

2. Verfügung und Vinkulierung

Abtretung, Verpfändung oder sonstige Verfügung über Geschäftsanteile bedürfen eines Beschlusses mit 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Verfügungen von Todes wegen werden nicht ausgeschlossen; Rechtsnachfolger unterliegen den gesellschaftsvertraglichen Regelungen.

3. Tod eines Gesellschafters

Mehrere Rechtsnachfolger können Rechte nur durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten ausüben. Einziehung oder Abtretung kann verlangt werden, wenn kein Abkömmling, Ehegatte oder eine vom Erblasser errichtete Stiftung Rechtsnachfolger ist. Rechte eines Testamentsvollstreckers richten sich nach Gesetz, Verfügung und nachgewiesener Amtsstellung.

4. Abfindung

Bei Einziehung ist der anteilige Unternehmenswert nach Ertragswertgrundsätzen maßgeblich; nicht betriebsnotwendiges Vermögen wird gesondert berücksichtigt. Zahlung in fünf Jahresraten, Verzinsung zwei Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Eine Anpassung bei evident unangemessenem Ergebnis bleibt vorgesehen.

5. Beglaubigungsvermerk

Die vorstehende Abschrift stimmt mit den Ziffern 8, 11 und 15 der Satzung überein. Sie enthält keine Aussage zur konkreten Stimmrechtsausübung nach dem Tod Heinrich Baumanns. Würzburg, 14.05.2026 Dr. Eva Küppers, Notarin